

통 보

1. 제 목 : 영상의학과 근무 편성에 관한 사항

2. 관계기관 : ☼☼○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단의 ○○○병원 영상의학과는 X-ray, CT, MRI, 초음파 등 다양한 영상 진단 장비를 활용해 환자의 신체 내부 상태를 시각적으로 확인하고 분석하는 역할을 수행하고 있고, 원활한 진료지원 업무 수행을 위해 연중 24시간 근무형태로 운영하고 있으며, 업무 특성상 야간 및 휴일 근무가 발생하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 본사 및 모든 소속기구는 근무계획을 수립 할 때, 「근로기준법」 제50조(근로시간) 및 공단 「복무규정」 제13조(통상근무시간)에서 정하고 있는 1일 근무시간은 휴게시간을 제외한 8시간 근무 원칙을 바탕으로 「근로기준법」이 정하고 있는 범위 내에서 근무시간을 조정하여 근무 일정을 편성해야 합니다.

한편, ☼☼○○○병원은 특수근무형태(병동 등 교대근무 형태) 근로와 관련하여 노사간 미합의로 '21년 6월부터 “탄력적 근무시간제”2) 종료로 되었고, 이에 대해 24시간 3교대 근무가 필요한 부서인 간호본부 병동 근무자, 진단검사의학과 등은 즉시 교대근무 형태로 전환하였지만, 영상의학과만 교대 근무 전환하지 아니하였으며, 이에 대한 경과사항은 [표 1]과 같습니다.

※ ☼☼○○○병원을 제외한 5개 ○○○병원은 자체 노사합의를 통해 병동 근무자, 영상의학과, 진단검사의학과 등 탄력적 근로시간제 기반으로 한 교대근무제로 운영 중임

2) 탄력적 근로시간제(averaging work system) : 특정일의 노동시간을 연장하는 대신 다른 날의 노동시간을 단축해 일정기간 평균 노동시간을 법정노동시간에 맞추는 방식(1월~6개월 이내 단위 탄력적 시간제 경우 근로자대표와 서면합의 필요)

[표 1] ㉡㉡㉡㉡병원 영상의학과 근무형태 협의 경과사항

- 노사-662호('21.03.24.)「근로조건 향상을 위한 노사 상생 합의 통보」
→ 탄력적 근무시간제 '21.05.31.까지 연장 합의
- 노사-1064호('21.05.24.)「근무시간 준수 관련 협조 사항」
→ 탄력적 근무시간제 '21.05.31.부 종료 통보
- 서총무-4389호('21.05.28.)「영상의학과 방사선사 근무형태 조정 지시」통보(병원장 결재)
→ 2021년 6월부터 연장근로 발생 및 수당지급 불가 통보
- 서영상-1844호('21.06.15.)「영상의학과 방사선사 근무형태 조정 지시 관련 회신(추가)」
(병원장 결재)
→ 근무형태 변경사항은 노사합의에 의해 결정된다는 점과 운영부서 의견으로 근무형태 조정지시 유보 요청

다. 감사결과 확인된 문제점

현재 ㉡㉡㉡㉡병원 영상의학과와 야간근무 형태는 [표 2]와 [표 3]과 같이 주말 및 휴일에 2가지 근무형태로 일반촬영실, CT에서 격일로 근무하며 검사업무를 수행하고 있습니다.

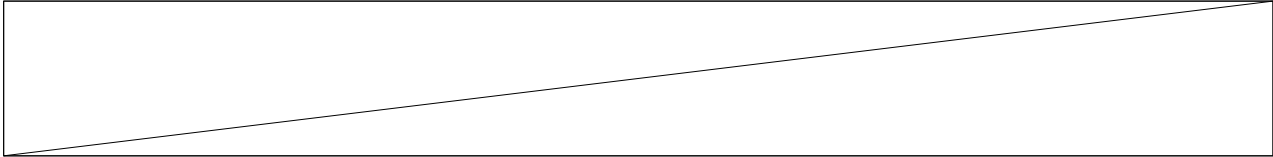
[표 2] ㉡㉡㉡㉡병원 영상의학과 야간근무 형태

구분	인원	근무형태	근무시간	
			평일	주말·휴일
일반촬영	4	격일 2명씩 근무	9.5H(22:00~익일 08:30)	11H(20:30~익일 08:30)
CT	2	격일 1명씩 근무		

그런데 [표 3]과 같이 일반촬영 및 CT 야간 근무자들은 격주로 주 3일씩 28.5시간씩만 근무를 하고 있어 「근로기준법」 제50조(근로시간) 및 「공단 복무규정」 제13조(통상근무시간)에 명시된 직원의 1일 근무시간인 8시간과 소정근로시간 주 40시간이 미충족하면서 근무하고 있는 것으로 확인되었습니다.

또한, ㉡㉡㉡㉡병원이 탄력근로제 미시행으로 1일 기준 휴게시간을 제외한 8시간 이상 근무를 할 경우, 시간외 근무로 적용되기 때문에 영상의학과 야간근무자의 경우, 근무시간이 미충족함에도 불구하고, 평일 x.x시간 및 주말 x시간씩 인당 월 xx시간에서 xx.x시간의 연장근로시간에 대한 시간외 근무 수당이 지급되고 있습니다.

[표 3] ☼☼○○병원 영상의학과 시간외 근무시간 집계표



4. 관계기관 의견

☼☼○○병원 영상의학과에서는 전체 검사환자의 80~90%가 진료시간에 집중되며, 병동 교대근무를 하는 간호사와 동일한 3교대 근무 형태의 근무 형태를 운영할 경우 환자가 없는 시간에 추가 인원 배치 등 문제와 현재는 다른 대안이 없고, 탄력근로제에 대한 노사 합의 할 경우에 근무 형태를 조정하겠다고 의견을 제시하였습니다.

그러나, [표 4]와 같이 매월 ㉠㉠○○에 제출하는 「2025년 1월 ~ 6월 ○○병원 진료 및 검사대기 현황」 자료를 확인한 결과, 타 ○○병원의 CT 검사 대기일수는 길게는 ×~×일, 짧게는 ×일 이내인 반면, ☼☼○○병원은 평균 ××~××일로 현저히 길어 적체가 심각한 상황입니다.

[표 4] 2025년 1~6월 ○○병원 CT 대기일수 현황(당월 기준)

(단위: 일수)

소속 기구	1월		2월		3월		4월		5월		6월	
	당월	누계	당월	누계	당월	누계	당월	누계	당월	누계	당월	누계
☼☼병원												
■ ■ 병원												
□ □ 병원												
▲ ▲ 병원												
▼ ▼ 병원												
♠ ♠ 병원												

또한, [표 5], [표 6]과 같이 6개 ○○병원의 휴일 및 야간 근무시간을 비교했을 때, ☼☼○○병원은 타 ○○병원 대비 휴일 및 야간 근무시간이 많이 발생하고 있어 인건비 부담이 계속해서 가중될 것으로 예상됩니다.

결과적으로 공단의 1일 8시간 근무시간 원칙에 위배 되고, 기존 3교대 근무

하고 있는 부서(병동 및 진단검사의학과 등)와의 형평성 문제가 있으며, 환자의 검사 대기일수 증가와 더불어 인건비 상승이라는 문제가 초래되고 있습니다.

[표 5] 2025년 ○○병원 영상의학과 야간근무발생 내역

(단위: 명/시간/원)

소속 기구	월평균 근무인원	근무시간		인당 월평균	
		근무시간	수당	근무시간	수당
☼☼병원					
■ ■ 병원					
□ □ 병원					
▲ ▲ 병원					
▼ ▼ 병원					
☼ ☼ 병원					

[표 6] 2025년 ○○병원 영상의학과 휴일초과근무 내역 및 수당

(단위: 명/시간/원)

소속 기구	월평균 근무인원	총 합계		인당 월평균	
		근무시간	수당	근무시간	수당
☼☼병원					
□ □ 병원					
▲ ▲ 병원					
☼ ☼ 병원					

※ ■ ■ 병원과 ▼ ▼ 병원은 휴일 초과근무 실적 미발생

아울러 현재 탄력근로제는 ★★○○부와 노동조합과 협의 중으로 합의에 대해 확인된 사항은 없는바, 탄력근로제 적용 여부에 상관없이 조속히 근무형태에 대한 개선계획 수립·이행 등의 대책 마련이 필요한 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ☼☼○○병원장은

- 공단 규정 및 「근로기준법」 준수, 타 부서와의 형평성, 수당 증가 등 현재 근무형태에서 나타나는 문제점들을 면밀히 검토하여, 근무제도의 개선방안을 마련 하시기 바랍니다.(통보)